

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת לימור סון הר מלך

פ/25/6018

הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון – מינוי מנהל כללי ותקציב הרבנות הראשית לישראל), התשפ"ה–2025

תיקון סעיף 23 1. בחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ס–1980¹, בסעיף 23, בסופו יבוא:

"(ד) על אף האמור בחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט–1959², המנהל הכללי לרבנות הראשית ימונה בידי הממשלה לפי הצעת מועצת הרבנות הראשית, בהתאם לתקנות שיקבע השר לשירותי דת באישור מועצת הרבנות הראשית.

(ה) תקציב הרבנות הראשית לישראל ייקבע בידי ועדת הכספים של הכנסת על פי הצעת מועצת הרבנות הראשית, ויפורסם יחד עם תקציב המדינה; ועדת הכספים של הכנסת רשאית, על פי הצעת מועצת הרבנות הראשית לישראל, לאשר שינויים בתקציב כאמור."

דברי הסבר

הצעת חוק זו נועדה לתת כלים מעשיים למועצת הרבנות הראשית לישראל, הנבחרת על פי חוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ס–1980, להפעיל את סמכויותיה. כיום, מנכ"ל יחידת סמך הוא הדרג הבכיר האחראי על הובלת המדיניות המינהלית של אותה יחידה, בהתאם להנחיות השר הממונה. בהתאם להוראות סעיף 12 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט–1959, מינוי מנכ"ל יחידת סמך נעשה על ידי הממשלה, בדומה למינוי מנכ"לים של משרדי ממשלה. הרבנות הראשית לישראל היא גוף סטטוטורי בעל אופי ייחודי, שבראשה עומדים הרבנים הראשיים לישראל, והיא פועלת תחת מועצת הרבנות הראשית אשר לה סמכויות רחבות בתחום הדת במדינה. לאור אופייה הייחודי של הרבנות הראשית, סמכויותיה התורניות, והצורך ברציפות מינהלית ההולמת את אופי עבודתה – מוצע לקבוע כי מינוי מנכ"ל הרבנות הראשית ייעשה על ידי הממשלה לפי הצעת מועצת הרבנות הראשית.

¹ ס"ח התש"ס, בעמ' 90.
² ס"ח התשי"ט, עמ' 86.

הצעת חוק זו תבטיח כי מי שיכהן כמנכ"ל הרבנות הראשית ייבחר בהתאם לאמות המידה המתחייבות מהאופי ומהצרכים המיוחדים של מוסד זה, תוך שמירה על עצמאותה המינהלית והארגונית של הרבנות הראשית, ובהתאם לעקרונות המינהל התקין. יחד עם זאת, מוצע להסמיק את השר לשירותי דת, באישור מועצת הרבנות הראשית, לקבוע בתקנות כללים לעניין תנאי הסף והכישורים של המנכ"ל, הליך המינוי, תקופת כהונה, אמות מידה לפסילה ואופן הפסקת כהונה, על מנת להבטיח שההליך יהיה מקצועי, תקין ושקוף.

בנוסף, למרות מעמדה הציבורי והחוקי, הרבנות הראשית תלויה כיום בתקציב המועבר לה על ידי המשרד לשירותי דת, בכפוף להחלטות אגף התקציבים במשרד האוצר. תלות זו עשויה לפגוע בעצמאותה המוסדית של הרבנות הראשית וביכולתה לפעול באופן ענייני, מקצועי ורוחני על פי תפקידה הייעודי — בלא לחצים פוליטיים או אדמיניסטרטיביים.

לשם השוואה, מוסד מבקר המדינה, הפועל מכוח חוק-יסוד: מבקר המדינה, נהנה ממעמד תקציבי עצמאי: תקציבו מובא ישירות לאישור הכנסת על ידי ועדת הכספים, והוא אינו כפוף לאישור ממשלתי. זאת, נוכח חשיבותו העצמאית של המבקר כרשות מפקחת.

בדומה לכך, מוצע לעגן בחקיקה את עצמאות תקציב הרבנות הראשית, כך שהתקציב ייקבע על ידי מועצת הרבנות הראשית ויובא לאישור ועדת הכספים של הכנסת, מבלי להזדקק לאישור שר הדתות או משרד האוצר. מנגנון זה יאפשר לרבנות לפעול מתוך אחריות מוסרית וציבורית, אך גם מתוך עצמאות מוסדית ותקציבית, החיונית לתפקודה התקין.

הצעה זו נועדה להבטיח כי רבנות הראשית לישראל תפעל כגוף רוחני עליון המנותק מלחצים מינהליים-פוליטיים, תוך שמירה על עקרונות המינהל התקין, פיקוח פרלמנטרי, ושקיפות ציבורית.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בתמוז התשפ"ה (14.07.2025)